

0011035-67.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Luciani Retto Silva Daccache

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... nesta audiência que não percebeu o furto e só teve ciência do ocorrido quando o banco, no mesmo dia, perguntou se a requerente estava utilizando o cartão de débito. A requerente respondeu que não e só então verificou que havia sido vítima de crime,. Em um primeiro momento, o banco realizou o estorno do valor discutido para analisar a alegação da requerente. Tendo sido negada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, Sala 02, São Miguel Paulista - CEP 08040-000,

Fone: (11) 2763.1427, São Paulo-SP - E-mail: saomigueljec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0011035-67.2022.8.26.0007

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

EDCLEDINA ROSA DE SOUZA, CPF 324.255.848-03

Requerido:

BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ 00.000.000/4592-67

Data da audiência:

06/12/2022 às 15:30h

Aos 06 de dezembro de 2022, às 15:30h, na sala de audiências da 1ª Vara do Juizado Especial Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Comarca de SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Luciani Retto Silva Daccache, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu a parte autora, assistido(a) pelo(a) Dr(a). Bruno de Goês Correia Júnior, OAB/SP 187.062 (convênio DPE/OAB ofício nº 0007797844/2022), hoje plantonista. Verificou-se a presença da empresa ré, representada pelo(a) preposto(a), o(a) Sr(a). Vanessa da Silva Ventura Ponciano, RG 34.897.634-3, acompanhado(a) pelo(a) Dr(a). Gilvânia Mendes de Souza Galvão, OAB/SP 272.291. Iniciados os trabalhos, renovada a conciliação, não houve acordo. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Declaro encerrada a instrução. Vistos. Dispensado o relatório no termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A autora foi furtada aparentemente no dia 22 de janeiro de 2022 e nesta oportunidade foram realizadas compras com o cartão da requerente, usando aproximação, em valores baixos, sem necessidade de utilização de senha. A autora esclareceu nesta audiência que não percebeu o furto e só teve ciência do ocorrido quando o banco, no mesmo dia, perguntou se a requerente estava utilizando o cartão de débito. A requerente respondeu que não e só então verificou que havia sido vítima de crime,. Em um primeiro momento, o banco realizou o estorno do valor

discutido para analisar a alegação da requerente. Tendo sido negada a narrativa da autora pelo réu, foi retirado da conta da requerente o valor objeto do estorno, conforme comprovado pelo documento trazido pelo banco nesta data. Ocorre que no caso concreto, não se há de falar em falha de prestação do serviço da ré. A autora não percebeu o furto, foi utilizado do cartão aqui nas proximidades do Fórum de São Miguel Paulista, as compras eram de valores bastante baixos, sem a exigência de lançamento de senha para concretização do negócio jurídico, havendo apenas lançamento de valores que não geraram alarme ao sistema de segurança da ré, em razão do quanto já fundamentado. Sendo assim, caberia à requerente o dever de guarda do bem e a comunicação do furto assim que ocorrido. Sem tais elementos e observado o histórico de compra, que totalizam R\$ 1.191,60, não se há de falar em acolhimento do pedido de dano material e não operado dano moral no caso concreto. Do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Sem custas, despesas ou honorários advocatícios nesta fase processual. Dez dias para interposição de recurso. Custas de preparo: R\$ (1% do valor da causa (no mínimo cinco UFESP's) somado a 4% da condenação ou do valor da causa quando não houver condenação (no mínimo mais cinco UFESP's, em qualquer caso) - guia GARE - código 230-6 - somado às despesas processuais de todos os serviços forenses eventualmente utilizados, recolhidas em guias próprias, de acordo com o Comunicado CG n. 1530/2021. Porte de remessa e retorno devido apenas na hipótese de envio de mídia ou documento físico ao Colégio Recursal. Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados. A parte poderá acompanhar o andamento do processo através da internet, no endereço eletrônico www.tjsp.jus.br. Nada mais. Lido e achado conforme. Este termo não contém nenhuma rasura. Eu _____ (Henrique) estagiário, subscrevo.

Requerente(s):

Requerido(s):

Adv. Requeridos(s):